Persoana juridică este „ÎNREGISTRATĂ”
de către Instituţia Publică „Agenţia Servicii Publice”

Departamentul înregistrare
şi licenţiere a unităţilor de drept

Nr. 1017620005024

din 03 06 2025

Registrator

S T A T U T U L

Asociaţiei Obşteşti
„ASOCIAȚIA DE DREPT PENAL DIN REPUBLICA MOLDOVA”

în redacţie nouă

2025

Scanned with CamScanner

Capitolul 1. DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1.

Asociaţia Obştească „ASOCIAŢIA DE DREPT PENAL DIN REPUBLICA MOLDOVA'' (în continuare – „Asociaţia") este o persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial, apolitică, a cărei activitate se conformează prevederilor Constituţiei Republicii Moldova, Legii nr. 86 din 11 iunie 2020 cu privire la organizaţiile necomerciale, Codului civil al Republicii Moldova şi prezentul Statut.

Art. 2.

(1) Denumirea completă: Asociaţia Obştească „ASOCIAŢIA DE DREPT PENAL DIN REPUBLICA MOLDOVA".

(2) În relaţiile cu terţii, Asociaţia se poate prezenta drept "Asociaţia de Drept penal din Republica Moldova", cu acronimul „ADP".

Art. 3.

(1) Asociaţia se constituie în forma juridică de organizare: „asociaţie obştească".

(2) Asociaţia dobândeşte personalitate juridică din momentul înregistrării de stat la Agenţia Servicii Publice, dispune de toate drepturile şi obligaţiile care sunt atribuite de lege unor astfel de categorii de persoane juridice.

(3) Asociaţia are scop nelucrativ.

(4) Asociaţia poate activa în beneficiul public, al membrilor săi sau al altor persoane.

(5) În asociaţie, calitatea de membru se consemnează.

(6) Asociaţia dispune de toate drepturile şi obligaţiile care sunt atribuite de lege unor astfel de categorii de persoane juridice.

(7) Asociaţia dispune de patrimoniu distinct şi poate avea în proprietate orice bunuri, cu excepţia celor interzise de lege. Bunurile transmise asociaţiei de către fondatori (membri) sunt proprietatea ei, care este folosită exclusiv în vederea realizării scopurilor statutare. Profitul asociaţiei obşteşti nu se distribuie între membri sau alte persoane.

(8) Membrii nu-şi păstrează drepturile asupra bunurilor transmise asociaţiei în proprietate, nici asupra cotizaţiilor de membru. Ei nu răspund pentru obligaţiile asociaţiei, iar aceasta nu răspunde pentru obligaţiile membrilor săi.

(9) Asociaţia dispune de ştampilă, emblemă, cont bancar, în lei şi în valută străină, cod fiscal, precum şi alte atribute ale persoanei juridice.

(10) Durata de activitate a Asociaţiei este nelimitată.

Art. 4.

Asociaţia poate înfiinţa sucursale. Sucursalele au statut de personalitate juridică proprie, buget de venituri şi cheltuieli, autonomie de gestiune.

Capitolul 2. PRINCIPIILE DE ACTIVITATE ALE ASOCIAŢIEI

Art. 5.

(1) Asociaţia se constituie benevol.

(2) Nimeni nu poate fi constrâns să fondeze asociaţia, să devină membru al acesteia sau să fie sancţionat pentru că a fondat, pentru că este sau nu este membru al unei organizaţii

Scanned with CamScanner

comerciale.

(3) Asociaţia nu poate fi obligată să accepte noi membri, decât în condiţiile prevăzute de statut.

Art. 6.

(1) Asociaţia este liberă să îşi stabilească structura internă, scopurile şi activităţile proprii, în condiţiile legii.

(2) Asociaţia este liberă să solicite, să primească şi să folosească mijloace financiare şi materiale din ţară sau de peste hotare, în vederea realizării scopurilor statutare.

(3) Asociaţia promovează în activitatea sa valorile şi interesele naţionale, civice, ale democraţiei şi statului de drept, parteneriatul, competiţia deschisă şi respectă normele etice ale sectorului necomercial.

(4) Asociaţia poate să îşi exprime opinia cu referire la programele partidelor politice şi ale organizaţiilor social-politice, precum şi la concurenţii electorali şi programele acestora.

(5) Asociaţia nu poate susţine material, nici nu poate presta gratuit servicii partidelor politice şi organizaţiilor social-politice.

(6) Asociaţia va evita, pe parcursul activităţii sale, apariţia conflictului de interese.

Art. 7.

(1) Statul respectă, protejează şi asigură libertatea de asociere.

(2) Statul poate interveni în activitatea asociaţiei doar dacă aceasta constituie o măsură necesară într-o societate democratică pentru a asigura securitatea naţională, siguranţa publică, apărarea ordinii sau prevenirea infracţiunilor, protecţia sănătăţii, a moralei, a drepturilor şi libertăţilor altora.

(3) Autorităţile publice tratează în mod egal şi nu discriminează asociaţiile obşteşti.

Capitolul 3. SCOPURILE ASOCIAŢIEI

Art. 8. Scopurile Asociaţiei constau în contribuirea la:

a) organizarea, inclusiv în asociere cu alte instituţii de stat sau asociaţii, de activităţi ştiinţifice şi de pregătire profesională (şcoli de vară, work-shop-uri, training-uri) în domeniul dreptului penal, dreptului procesual penal, dreptului execuţional penal, dreptului contravenţional, criminalisticii, activităţii speciale de investigaţii, expertizei judiciare, criminologiei (denumite în continuare generic „domeniul dreptului penal");

b) organizarea concursurilor publice, olimpiadelor, victorinelor, manifestărilor ştiinţifice în domeniul dreptului penal cu participarea specialiştilor din ţară şi străinătate;

c) organizarea şi participarea la evenimente, traininguri, seminare, conferinţe având ca scop prevenirea, combarterea şi profilaxia infracţiunilor şi altor încălcări de lege;

d) iniţierea şi îmbunătăţirea proiectelor de acte normative în domeniul dreptului penal;

e) înaintarea propunerilor Parlamentului şi Guvernului în scopul elaborării unor proiecte de modificare a legislaţiei penale şi colaborarea la elaborarea acestora;

f) stimularea cunoaşterii legislaţiei, doctrinei şi jurisprudenţei în domeniul dreptului penal în rândul juriştilor, în vederea aplicării corecte a legii şi a respectării ordinii de drept democratice;

g) stimularea cunoaşterii legislaţiei şi doctrinei penale din alte ţări şi stimularea studiilor de drept penal comparat;

Scanned with CamScanner

h) colaborarea cu alte asociaţii naţionale şi internaţionale de profil, efectuând schimburi de publicaţii şi stimularea colaborării membrilor săi la revistele de drept penal din ţară şi din străinătate;

i) participarea la realizarea unor proiecte de cercetare sau granturi cu finanţare naţională sau internaţională de către echipe de cercetători constituite prin consens;

j) desfăşurarea cercetărilor fundamentale şi aplicative în domeniul dreptului penal, în colaborare cu instituţiile de învăţământ superior juridic şi cu alte instituţii de resort;

k) afilierea la alte asociaţii naţionale şi internaţionale de profil ca membru colectiv şi încurajarea înscrierii membrilor săi în asemenea organisme ca membri individuali;

l) organizarea unui centru de documentare în domeniul dreptului penal, care va asigura informarea tuturor specialiştilor şi a publicului larg asupra problematicii de drept penal, drept procesual penal, drept execuţional penal, drept contravenţional, criminalistică, activităţi speciale de investigaţii, expertiză judiciară, criminologie;

m) editarea revistei Asociaţiei şi lucrărilor cu caracter didactico-ştiinţific în materia dreptului penal;

n) asigurarea difuzării Revistei de Drept penal şi a altor lucrări de specialitate din domeniul dreptului penal, precum şi sprijinirea procurării de literatură juridică penală naţională şi străină;

o) elaborarea de opinii ştiinţifice şi aplicative în materia dreptului penal, la solicitare;

p) implementarea de proiecte de dezvoltare transfrontalieră, social-economică, umanitară;

q) cooperarea şi participarea la proiecte comune cu asociaţiile internaţionale şi naţionale;

r) oferirea de consultaţii juridice refugiaţilor şi păturilor socialmente vulnerabile;

s) oferirea serviciilor de consultanţă în domeniul elaborării şi implementării proiectelor de dezvoltare social-economică, juridică şi umanitară;

ş) să se bucure de alte drepturi acordate de legislaţia în vigoare.

Capitolul 4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ASOCIAŢIEI

Art. 9.

În vederea realizării scopurilor statutare, Asociaţia are toate drepturile garantate de legislaţia Republicii Moldova, inclusiv:

a) să realizeze şi să promoveze iniţiative cu caracter civic, economic, cultural, educativ, precum şi alte iniţiative neinterzise de lege;

b) să desfăşoare activităţi ştiinţifice şi de instruire;

c) să difuzeze liber informaţii prin orice forme neinterzise de lege;

d) să solicite şi să primească mijloace financiare şi materiale, din ţară sau de peste hotare, inclusiv fonduri publice;

e) să finanţeze programe, în ţară şi în străinătate, prin acordarea de granturi, burse, ajutoare materiale şi financiare;

f) să reprezinte şi să apere interesele legitime ale membrilor săi şi, în condiţiile legii, ale altor persoane în faţa autorităţilor publice în vederea realizării scopurilor statutare;

Scanned with CamScanner

g) să beneficieze de mecanismul de desemnare procentuală;

e) să creeze alte organizaţii cu drept de persoană juridică;

f) să desfăşoare activităţi editoriale;

g) să obţină de la autorităţi publice informaţia necesară pentru desfăşurarea activităţii statutare;

h) să încheie contracte din numele său, să procure şi să realizeze bunuri în conformitate cu scopurile statutare;

i) să participe la concursuri naţionale şi internaţionale în vederea obţinerii de comenzi sociale şi dotaţii din partea statului, precum şi în vederea obţinerii de granturi şi burse de la alte ţări, de la fundaţii naţionale , străine şi internaţionale;

j) să încheie cu persoane fizice şi juridice acorduri bilaterale şi multilaterale de colaborare, în vederea realizării scopurilor şi sarcinilor statutare;

k) să procure şi să închirieze complexuri patrimoniale, bunuri mobile şi imobile necesare pentru desfaşurarea activităţii şi asigurarea bunei funcţionări a Asociaţiei;

l) să aibă denumire şi simbolică proprie;

m) să desfăşoare activitatea editorială;

n) să fondeze mijloace de informare în masă proprii;

o) să se bucure de alte drepturi acordate de legislaţia în vigoare.

Art. 10.

Asociaţia este obligată să respecte legislaţia Republicii Moldova, inclusiv:

a) să îşi ajusteze statutul în cazul modificării legislaţiei;

b) să ţină evidenţa membrilor săi;

c) să prezinte, în termen de cel mult 3 luni, organului înregistrării de stat documentele care confirmă modificarea statutului, schimbarea adresei electronice, schimbarea sediului, a componenţei organelor de conducere şi de control.

Art. 11.

În vederea realizării scopurilor sale statutare, asociaţia poate desfăşura orice gen de activitate neinterzisă de lege. Asociaţia este în drept să desfăşoare activitate economică, inclusiv de antreprenoriat social. Activitatea economică poate fi exercitată fie nemijlocit de către asociaţie, fie prin constituirea persoanelor juridice cu scop lucrativ. Activitatea asociaţiei care, conform legii, este supusă licenţierii poate fi practicată doar după obţinerea licenţei.

Capitolul 5. MEMBRII ASOCIAŢIEI. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII

Art. 12.

(1) Asociaţia nu poate fi obligată să accepte noi membri, decât în condiţiile prevăzute de statut.

(2) Poate deveni membru al Asociaşţiei orice persoană licenţiată în drept, care desfăşoară activităţi şiinţifice sau practice în domeniul dreptului penal ori care se preocupă de problemele domeniului dreptului penal, recunoaşte şi se conformează prezentului Statut.

(3) Nu poate fi membru al Asociaţiei persoana cu antecedente penale.

(4) Membrii asociaţiei obşteşti participă la activitatea asociaţiei pe principii de egalitate şi în conformitate cu bunele principii ale democraţiei.

Scanned with CamScanner

Art. 13.

(1) Calitatea de membru se dobândeşte prin exprimarea în scris a dorinţei de a deveni membru şi prin plata cotizaţiei anuale până la data de 31 martie a anului în curs.

(2) Fiecare membru al Asociaţiei achită cotizaţia unică de aderare şi cotizaţia anuală de membru, în mărimea stabilită de către Adunarea Generală.

(3) Calitatea de membru al unei asociaţii obşteşti se transmite unui singur succesor.

(4) Dacă Asociaţia rămâne cu un singur membru, acesta, în termen de 3 luni, este obligat fie să admită noi membri, fie să decidă reorganizarea sau lichidarea benevolă a Asociaţiei.

(5) Fondatorii asociaţiei obşteşti devin membri ai acesteia din momentul înregistrării asociaţiei obşteşti la organul înregistrării de stat şi au obligaţia de achitare a cotizaţiei.

(6) Calitatea de membru al Asociaţiei se pierde:

a) la cerere, prin exprimarea dorinţei de a se retrage;

b) prin deces;

c) prin neplata cotizaţiei până la termenul stabilit prin alin. (1) al prezentului articol;

d) prin excludere, pe baza deciziei Adunării Generale.

(7) Candidatura membrului Asociaţiei, precum şi retragerea din rândurile Asociaţiei este decisă de către Adunarea Generală. Decizia de acceptare sau de retragere a membrului va fi adusă ulterior la cunoştinţa acestuia.

Art. 14.

(1) Asociaţia poate atribui calitatea de preşedinte/membru de onoare al Asociaţiei unor personalităţi marcante ale ştiinţelor penale, recunoscute pe plan naţional şi internaţional.

(2) Calitatea de preşedinte de onoare al Asociaţiei se atribuie foştilor preşedinţi ai Asociaţiei.

(3) Calitatea de membru de onoare al Asociaţiei se oferă membrilor Asociaţiei sau persoanelor din afara Asociaţiei:

(4) Atribuirea calităţii de preşedinte/membru de onoare sau retragerea acesteia se poate efectua de Adunarea Generală.

(5) Preşedintelui/membrii onorifici nu au obligaţia de plată a cotizaţiei.

(6) Calitatea de preşedinte/membru de onoare al Asociaţiei se oferă persoanelor:

a) care au grade ştiinţifice şi titluri ştiinţifico-dicatice în domeniul dreptului penal;

b) care au publicate lucrări şi materiale ştiinţifice novatorii în materie de drept penal;

c) se bucură de autoritate la nivel naţional şi internaţional;

d) recunosc statutul Asociaţiei şi acceptă să participe la activităţile Asociaţiei;

e) nu au antecedente penale;

f) au un comportament ireproşabil.

(7) În cazurile stipulate în art. 14 pct. (5) lit. d)-f) din prezentul Statut, Preşedintele Asociaţiei poate decide retragerea calităţii de preşedinte/membru de onoare al Asociaţiei.

Art. 15.

(1) Membrii Asociaţiei au următoarele drepturi:

a) să participe la activitatea Asociaţiei,

Scanned with CamScanner

b) să aleagă şi să fie ales în orice funcţie eligibilă a Asociaţiei,

c) să-şi exprime liber opinia referitor la problemele privind activitatea Asociaţiei;

d) să participe la toate proiectele Asociaţiei,

e) să fie desemnaţi, ca reprezentanţi ai Asociaţiei, în acţiuni interne sau internaţionale;

f) să beneficieze de baza materială a Asociaţiei (săli de documentare, bibliotecă, literatură de specialitate, culegeri bibliografice etc.);

g) să fie recompensaţi pentru munca depusă;

h) să fie informaţi despre activitatea Asociaţiei;

i) să primească legitimaţie sau alte însemne distinctive, prin care să facă dovada de membru al Asociaţiei;

j) să fie susţinuţi de Asociaţiei în activităţile de cercetare ştiinţifică desfăşurate;

k) să publice, fără achitarea taxei, două articole ştiinţifice în revistele de profil ale Asociaţiei;

l) să participe la programele de cercetare sau la granturile interne şi internaţionale obţinute de Asociaţie;

m) să se retragă din organizaţie, prezentând sau nu motivele respective;

(2) Membrii Asociaţiei au următoarele obligaţiuni:

a) a recunoaşte şi de a se conforma prezentului Statut, deciziile Adunării Generale, Preşedintelui Asociaţiei;

b) a contribui la realizarea scopului şi la îndeplinirea atribuţiilor Asociaţiei;

b) a participa la activităţile de organizare ale Asociaţiei;

c) a contribui financiar la sporirea patrimoniului Asociaţiei, inclusiv prin plata cotizaţiei de aderare şi a cotizaiei anuale de membru la timp;

d) a nu întreprinde, în nicio împrejurare, acţiuni contrare scopului Asociaţiei;

e) a exercita cu devotament şi pasiune funcţiile în care sunt aleşi în cadrul Asociaţiei;

f) a proteja patrimoniul Asociaţiei;

g) a recunoaşte şi a se conforma prezentului Statut.

(3) Asociaţia nu răspunde pentru obligaţiile membrilor săi, iar membrii nu răspund pentru obligaţiile Asociaţiei.

(4) Membrul Asociaţiei care nu participă la activitatea Asociaţiei, rupând din proprie iniţiativă legătura cu Asociaţia, precum şi membrul care încalcă prevederile Statutului, nu achită cotizaţia de membru în termenul stabilit de organizaţie prin regulamentele sale interne, se exclud din rândul membrilor Asociaţiei prin decizia Preşedintelui Asociaţiei.

Capitolul 4. ORGANELE ASOCIAȚIEI

Art. 16.

(1) În structura organizatorică a Asociaţiei intră:

a) Adunarea Generală;

b) preşedintele Asociaţiei.

(2) Asociaţia poate avea şi alte organe care contribuie la activitatea organizaţiei, ale căror atribuţii sunt prevăzute de statut.

Art. 17.

(1) Adunarea Generală a membrilor săi (inclusiv membrii onorifici) sau a delegaţilor

Scanned with CamScanner

cestora este organul suprem de conducere al Asociaţiei, constituit din totalitatea membrilor Asociaţiei (inclusiv membrii onorifici).

(2) Adunarea Generală se reuneşte, în sesiune ordinară, o dată pe an, şi în sesiune extraordinară la cererea unei treimi din membrii Asociaţiei ori a Preşedintelui Asociaţiei. Adunarea Generală extraordinară se convoacă în termen de 15 zile de la data prezentării deciziei cu privire la convocarea şedinţei extraordinare adoptată de către o treime din membrii Asociaţiei ori a Preşedintelui Asociaţiei.

(3) Ordinea de zi a Adunării Generale atât ordinare, cât şi extraordinare, se comunică cu 15 zile înainte de data stabilită prin publicarea pe site-ul Asociaţiei.

(4) Adunarea Generală este legal constituită în prezenţa a cel puţin jumătate plus unul din membrii săi şi adoptă hotărâri cu majoritatea voturilor celor prezenţi.

(5) Dacă Adunarea generală nu este legal constituită la prima convocare, o nouă convocare se face după 15 zile şi este legal constituită dacă la ea participă cel puţin 1/3 din membrii Asociaţiei. În acest caz hotărârile se iau cu o majoritate de 1/3 din membrii prezenţi.

(6) Şedinţa Adunării Generale la care se decide reorganizarea sau lichidarea benevolă a Asociaţiei este deliberativă dacă la ea participă cel puţin 2/3 din membri. Hotărârea cu privire la reorganizarea sau lichidarea benevolă a Asociaţiei se ia cu cel puţin 2/3 din voturi din numărul membrilor prezenţi la Adunarea Generală.

(7) Fiecare membru participant la sesiunile Adunării Generale deţine un singur vot.

(8) Membrii Asociaţiei generale au drept de vot egal, indiferent de funcţiile deţinute în cadrul Asociaţiei.

(9) Adunarea generală are următoarele atribuţii (competenţe):

a) stabileşte strategia şi obiectivele generale ale Asociaţiei;

b) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil;

c) aprobă şi modifică/completează statutul Asociaţiei;

d) decide crearea sucursalelor Asociaţiei;

e) alege şi revocă preşedintele Asociaţiei;

f) aprobă tranzacţiile de proporţii ale Asociaţiei;

g) anulează deciziile preşedintelui Asociaţiei, fără a aduce atingere drepturilor terţilor de bună-credinţă;

h) admite şi exclude membrii Asociaţiei;

i) oferă grad onorific de preşedinte/membru de onoare ai Asociaţiei;

î) schimbă sediul Asociaţiei;

j) stabileşte mărimea cotizaţiei de aderare şi anuală pentru membri Asociaţiei;

k) adoptă decizia privind procurarea, distribuirea şi înstrăinarea patrimoniului Asociaţiei;

l) decide asupra reorganizării sau lichidării benevole a Asociaţiei, a sucursalei acesteia, în modul stabilit de statut şi cu respectarea legislaţiei;

m) decide asupra altor chestiuni date în competenţa sa prin lege sau statut.

(11) Lucrările şi deciziile Adunării Generale se consemnează într-un proces-verbal, semnat de secretarul Adunării şi contrasemnat de preşedintele Adunării Generale.

Scanned with CamScanner

(12) Preşedintele şi secretarul Adunării Generale sunt aleşi dintre membrii Asociaţiei care participă la şedinţă.

(13) Adunarea Generală poate adopta hotărâri doar privind chestiunile incluse în ordinea de zi. Referitor la chestiunile care nu au fost incluse în ordinea de zi, Adunarea Generală poate adopta hotărâri numai în cazul când participă sau sunt reprezentaţi toţi membrii Asociaţiei.

(14) Hotărârile luate de Adunarea Generală în limitele legii şi ale Statutului sunt obligatorii chiar şi pentru membrii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă.

(15) Hotărârile Adunării Generale contrare legii sau dispoziţiilor cuprinse în Statut pot fi atacate în instanţa de judecată de către oricare dintre membrii Asociaţiei care nu au luat parte la Adunarea generală sau care au votat împotrivă şi au cerut să se indice aceasta în procesul-verbal al şedinţei, în termen de 30 zile de la data când a luat cunoştinţă despre hotărârea sau de la data când a avut şedinţa, după caz.

Art. 18.

(1) Asociaţia este condusă de către Preşedintele Asociaţiei, care este persoana fizică desemnată de către Adunarea Generală pe un mandat de 5 ani, cu posibilitatea se a fi reales.

(2) Nu poate fi preşedinte al Asociaţiei:

a) persoana căreia, prin lege sau hotărâre judecătorească, îi este interzisă deţinerea funcţiei de administrator sau a unei alte funcţii care acordă dreptul de dispoziţie asupra bunurilor materiale;

b) persoana fizică adultă ocrotită prin tutelă, în măsura în care, prin hotărâre judecătorească, i-a fost limitat dreptul de dispoziţie sau nu i-a fost permisă încheierea de sine stătător ori cu asistenţa tutorelui a actelor juridice de administrare a patrimoniului, cu excepţia actelor juridice prevăzute de Codul civil;

c) persoana cu antecedente penale nestinse.

(3) Preşedintele Asociaţiei are următoarele atribuţii:

a) gestionează activitatea Asociaţiei;

b) execută deciziile Adunării Generale;

c) semnează statutul, în redacţie nouă, sau actul adiţional cu privire la modificarea operată în actul de constituire, adoptate de Adunarea Generală, în cazul în care nu este desemnată o altă persoană de către Adunarea Generală;

d) asigură ţinerea registrului membrilor Asociaţiei;

e) numeşte şi revocă conducerea Grupului Naţional al Republicii Moldova de pe lângă Asociaţia Internaţională de Drept penal (fără statut de persoană juridică);

f) întocmeşte anual raportul cu privire la activitatea Asociaţiei şi îl transmite Adunării Generale pentru aprobare;

g) asigură publicarea raportului anual cu privire la activitatea Asociaţiei;

h) convoacă şedinţele Adunării Generale;

i) organizează şi dirijează activitatea curentă a Asociaţiei şi a sucursalelor ei;

î) stabileşte cuantumul salariilor personalului implicat în realizarea activităţilor Asociaţiei, dar şi membrilor Comisiilor de experţi etc.;

Scanned with CamScanner

j) angajează şi concediază personalul Asociaţiei;

k) aprobă fişele de post ale personalului Asociaţiei;

l) efectuiază evaluarea periodică a performanţelor personalului Asociaţiei;

m) deleagă personalului îndeplinirea sarcinilor necesare pentru buna funcţionare a Asociaţiei;

n) reprezintă Asociaţia în raport cu autorităţile publice şi terţii;

o) administrează operativ mijloacele Asociaţiei, încheie tranzacţii şi semnează contracte, eliberează procuri, deschide conturi bancare, semnează alte documente financiare;

p) constituie, în caz de necesitate, grupuri de experţi pentru a studia anumite probleme importante legate de activitatea Asociaţiei şi scopurile statutare, pentru discutarea anumitor programe guvernamentale în domeniul de activitate al Asociaţiei, pentru atenţionarea opiniei publice asupra unor probleme majore ale societăţii;

r) exercită alte atribuţii prevăzute de lege.

Art. 19.

(1) Controlul gestiunii Asociaţiei şi a activităţii Preşedintelui Asociaţiei este asigurat de un cenzor.

(2) Cenzorul este desemnat de Adunarea Generală pe un mandat de 5 ani.

(3) Nu poate fi efectuat cenzor:

a) Preşedintele Asociaţiei;

b) soţul, afinii şi rudele Preşedintelui Asociaţiei până la gradul al IV-lea inclusiv.

(3) Cenzorul are, în principal, următoarele atribuţii:

a) verificarea modului în care este administrat patrimnoniul Asociaţiei;

b) verificarea situaţiei conturilor Asociaţiei şi a bilanţului contabil, documentele contabile întocmite de către trezorie şi documentele întocmite de către Adunarea Generală;

c) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de statut sau stabilite de Adunarea Generală.

(4) Preşedintele Asociaţiei este obligat să pună la dispoziţia cenzorului toate documentele necesare pentru efectuarea controlului.

(5) Cenzorul întocmeşte anual un raport cu privire la activitatea financiară a organizaţiei şi îl transmite Adunării Generale.

(6) Cenzorul sesizează Adunarea Generală dacă a constatat fapte care contravin legii sau statutului Asociaţiei şi care au cauzat sau pot cauza prejudicii considerabile acesteia.

Capitolul 5. GRUPUL NAŢIONAL AL REPUBLICII MOLDOVA AFILIAT ASOCIAŢIEI INTERNAŢIONALE DE DREPT PENAL

Art. 20.

(1) În cadrul Asociaţiei de Drept penal din Republica Moldova îşi desfăşoară activitatea Grupul Nasţional al Republicii Moldova (În continuare – Grupul Naţional).

(2) Grupul Naţional constituie o entitate fără personalitate juridică, afiliat Asociaţiei Internaţionale de Drept penal.

(3) Membri ai Grupului Naţional sunt membrii Asociaţiei şi concomitent membri activi ai Asociaţiei Internaţionale de Drept penal.

(4) În cazul în care pe parcursul mandatului de membru al Grupului Naţional se

Scanned with CamScanner

stabileşte încetarea de drept a calităţii de membru al Asociaţiei, calitatea de membru al Grupului Naţional încetează de drept.

(5) Preşedintele Asociaţiei este preşedintele Grupului Naţional al Republicii Moldova.

(6) Preşedintele Grupului Naţional este ajutat de 3 vicepreşedinţi şi un secretar, numiţi de preşedintele Asociaţiei pentru o perioadă de 5 ani.

Capitolul 6. PATRIMONIUL SI SURSELE DE FINANŢARE

Art. 21.

(1) Asociaţia dispune de patrimoniu distinct şi poate avea în proprietate orice bunuri, cu excepţia celor interzise de lege.

(2) Bunurile transmise asociaţiei de către fondatori (membri) sunt proprietatea ei, care este folosită exclusiv în vederea realizării scopurilor statutare.

(3) Proprietatea Asociaţiei este folosită exclusiv în vederea realizării scopurilor statutare.

(4) Proprietatea Asociaţiei se formează din orice surse neinterzise de lege, inclusiv din:

a) cotizaţiile de aderare la Asociaţie;

b) cotizaţiile anuale de membru al Asociaţiei;

c) donaţii, granturi şi moştenire;

d) venituri din activitatea economică;

e) subvenţii de stat, venituri obţinute de la hârtiile de valoare, depuneri băneşti;

f) venituri realizate din activitatea ştiinţifică, comercializarea revistelor Asociaţiei, opiniilor ştiinţifice şi aplicative la solicitare, a lucrărilor de specialitate;

g) veniturile societăţilor comerciale constituite cu participarea Asociaţiei;

h) venituri obţinute în rezultatul utilizării sau înstrăinării proprietăţii;

i) fonduri publice, inclusiv mijloace financiare obţinute în urma desemnării procentuale;

j) alte surse neinterzise de lege.

(5) Asociaţia poate avea în proprietate clădiri, construcţii, utilaj, mijloace de transport, precum şi alt patrimoniu necesar activităţii de realizare a scopurilor stabilite de prezentul Statut.

(6) Profitul asociaţiei obşteşti nu se distribuie între membri sau alte persoane.

(7) Donaţiile către Asociaţie pot fi în formă de bunuri mobile şi imobile, drepturi de autor, acţiuni etc.

(8) Patrimoniul transmis Asociaţiei de către membrii săi în calitate de cotizaţii şi donaţii nu poate fi revocat şi constituie proprietatea Asociaţiei.

Art. 22.

(1) Activitatea personalului implicat în realizarea activităţilor Asociaţiei este salarizată, conform deciziilor Preşedintelui Asociaţiei.

(2) Activitatea experţilor şi autorilor de materiale ştiinţifice este achitată, conform unor Regulamente interne aprobate de Preşeintele Asociaţiei.

(3) Cheltuielile suportate de către personalul în interesele Asociaţiei sunt suportate din contul bugetului Asociaţiei.

Scanned with CamScanner

Capitolul 7. TRANSPARENŢA ACTIVITĂŢII ASOCIAŢIEI

Art. 23.

(1) Activitatea Asociaţiei are un caracter transparent.

(2) Asociaţia face public raportul anual de activitate în cel mult 6 luni de la sfârşitul anului pentru care este întocmit, care conţine informaţii referitoare la activităţile desfăşurate, valoarea mijloacelor financiare şi a materialelor obţinute şi folosite, precum şi alte informaţii relevante.

(3) Dacă Asociaţia nu publică raportul anual de activitate, aceasta va transmite, în termen de cel mult o lună, o copie a raportului oricărui solicitant.

(4) La solicitarea autorităţii publice competente, Asociaţia prezintă acesteia, în termen de cel mult o lună, raportul anual de activitate.

(5) Raportul anual de activitate conţine informaţii referitoare la activităţile desfăşurate, valoarea mijloacelor financiare şi a materialelor obţinute şi folosite, precum şi alte informaţii relevante.

Capitolul 8. ADOPTAREA, COMPLETAREA ŞI/SAU MODIFICAREA STATUTULUI

Art. 24.

(1) Asociaţia se constituie prin statut. Statutul Asociaţiei se aprobă prin hotărârea de constituire, consemnată într-un proces-verbal.

(2) Completările şi/sau modificările operate în statutul Asociaţiei se aprobă prin decizia Adunării Generale, care este deliberativă numai în cazul dacă la ea participă mai mult de jumătate din membrii săi sau reprezentanţii acestora. Fiecare membru deţine un singur vot. Deciziile se adoptă prin votul majorităţii simple a celor prezenţi.

(3) Completările şi/sau modificările operate în Statut intră în vigoare pentru terţi din momentul înregistrării acestora.

Capitolul 9. SUCURSALELE ASOCIAŢIEI

Art. 25.

(1) Decizia cu privire la crearea sucursalei se adoptă de către Adunarea Generală.

(2) Sucursalele realizează direcţiile de activitate ale Asociaţiei.

(3) Sucursala activează în baza regulamentului aprobat prin decizia Adunării Generale.

(4) Sucursala este condusă de un preşedinte, numit de Adunarea Generală pe un mandat de 5 ani.

(5) Preşedintele sucursalei prezintă, pe bază permanentă, darea de seamă despre activitatea sucursalei Adunării Generale a Asociaţiei.

Capitolul 10. MODUL DE REORGANIZARE ŞI LICHIDARE

Art. 26.

(1) Asociaţia îşi încetează activitatea prin:

a) lichidare benevolă;

b) lichidare forţată;

c) reorganizare prin fuziune, dezmembrare sau transformare.

(2) Asociaţia îşi încetează activitatea în baza deciziei Adunării Generale, adoptată în condiţiile stabilite de prezentul Statut.

Scanned with CamScanner

(3) Reorganizarea Asociaţiei se efectuează, în condiţiile legii, prin fuziune (contopire, absorbţie), dezmembrare (divizare, separare) sau transformare cu notificarea prealabilă a creditorilor. Reorganizarea produce efecte numai după înregistrarea de stat.

(4) Lichidarea benevolă poate avea loc în cazul în care nu pot fi realizate scopurile statutare din lipsa fondurilor sau în cazul atingerii obiectivelor statutare propuse.

(5) Asociaţia poate fi lichidată forţat, prin hotărâre judecătorească, la cererea Ministerului Justiţiei, dacă activitatea acesteia contravine intereselor securităţii naţionale, siguranţei publice, apărării ordinii sau prevenirii infracţiunilor, protecţiei sănătăţii, a moralei şi a drepturilor şi libertăţilor altora şi această măsură este necesară într-o societate democratică, precum şi dacă nu au fost respectate prevederile art. 11 alin. (6) din Legea nr. 86/2020. Examinarea cererii de lichidare forţată ţine de competenţa Judecătoriei Chişinău.

(6) Lichidarea benevolă a Asociaţiei are ca efect deschiderea procedurii lichidării. La înregistrarea dizolvării Asociaţiei, organul înregistrării de stat înscrie în Registrul de stat menţiunea "în lichidare". Dizolvarea Asociaţiei se efectuează de către Comisia de lichidare, numita de către organul, care a adoptat această decizie în conformitate cu prevederile prezentului statut, Legii nr. 86/2020 şi Codului civil.

(7) Persoana împuternicită prin procesul-verbal al şedinţei Adunării Generale va depune la organul înregistrării de stat o cerere cu privire la înregistrarea dizolvării Asociaţiei şi consemnării în Registrul de stat a informaţiei respective, şi va comunica datele respective membrilor comisiei de lichidare.

(8) Comisia de lichidare dispune de drepturile şi obligaţiile care nu contravin scopului lichidării. Comisia de lichidare suspendă activitatea Asociaţiei, încasează creanţele de la debitori, vinde activele, satisface cerinţele creditorilor şi repartizează activele care au rămas conform prevederilor legale şi statutare.

(9) Comisia de lichidare întocmeşte bilanţul de lichidare, în care se indică valoarea şi componenţa activelor rămase, şi îl prezintă spre aprobare organului care a decis lichidarea.

(10) Activele rămase după satisfacerea pretenţiilor creditorilor nu pot fi distribuite între membrii Asociaţiei şi membrii organelor acesteia.

(11) Bunurile rămase în urma lichidării benevole a Asociaţiei, după stingerea creanţelor, se transferă la Revista de Drept Penal. Bunurile Asociaţiei lichidate forţat sunt transferatela Revista de Drept penal.

(12) Comisia de lichidare răspunde pentru daunele cauzate creditorilor în cazul în care nu şi-a îndeplinit obligaţiunile ce îi revin, a distribuit activele Asociaţiei înainte de a satisface pretenţiile creditorilor sau cu încălcarea legii sau statutului Asociaţiei.

(13) Comisia de lichidare poartă răspundere pentru daunele cauzate Asociaţiei din culpa sa.

ASOCIAŢIA OBŞTEASCĂ ASOCIAŢIA DE DREPT PENAL DIN REPUBLICA MOLDOVA IDNO 1017620005024 REPUBLICA MOLDOVA, mun. CHIŞINĂU

Preşedintele Asociaţiei **Viorel V. BERLIBA**

semnătura

Scanned with CamScanner